

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 341 del 04/08/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 169 del 04/08/2022

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 "Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale".
Avvio Procedure di affidamento diretto dei servizi di architettura ed ingegneria riguardanti Lavori di *"Riqualificazione aree verdi di Squillace Lido per l'aggregazione e la partecipazione civica dei cittadini"*.

CUP: C86J22000080006 CIG: 93583166AA CAP. 1102 COD. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10 che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale ed ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima, così come modificato ed integrato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. 10 comma 5 del citato decreto legge 101/2013;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 "Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale" con il quale gli Enti beneficiari inclusi nell'Allegato A al DCPM del 27 dicembre 2021, sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi e disporre gli affidamenti, entro il 18 agosto 2022;

Dato atto che il Comune di Squillace rientra nel succitato Allegato A che prevede, per lo stesso, un importo totale pari a 20.940,89 €;

Considerato che:

-"Le risorse del Fondo utilizzate per sviluppare le progettazioni afferenti i lavori pubblici, devono permettere il conseguimento di un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnico economica secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, approvate dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell'art. 6quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017";

-l'Amministrazione comunale di Squillace è sempre attenta alle problematiche del proprio territorio e, pertanto, al fine di avvalersi del sopra indicato finanziamento intende affidare la redazione dello Studio di Fattibilità denominato *"Riqualificazione aree verdi di Squillace Lido per l'aggregazione e la partecipazione civica dei cittadini"*;

Dato atto che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale provvedere nel breve tempo di affidare i servizi di architettura ed ingegneria riguardanti *"Riqualificazione aree verdi di Squillace Lido per l'aggregazione e la partecipazione civica dei cittadini"*;

Dato atto, altresì, che il CUP è C86J22000080006 ed il CIG è 93583166AA;

Preso atto che il R.U.P. è l'arch. Antonio Macaluso;

Visto che l'importo a base d'asta complessivo, è pari ad € 10.369,82 comprensivi di cassa ed IVA se dovuta;

Evidenziato che:

-l'aggiudicazione dell'appalto avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n° 50/2016 modificato dall' articolo 1 della Legge n. 120/2020 e s.m.i., interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'articolo 95, comma 4) lettera a) del D.Lgs n° 50/2016, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti individuati tramite elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, approvato con determinazione n° 173 del 10/05/2021;

-l'importo complessivo del servizio in oggetto trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del richiamato Decreto;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 che prescrive: *"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visto l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: *"Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";*

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di formalizzare con la presente l'intendimento di questa Amministrazione Comunale a contrarre con terzi e di attivare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 così come modificato dall'art. 51 del D.L. n° 77/2021, una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica per l'intervento denominato *"Riqualificazione aree verdi di Squillace Lido per l'aggregazione e la partecipazione civica dei cittadini"* da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;
2. di procedere con le operazioni di gara tramite piattaforma telematica Asmecom, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, approvato con determinazione n° 173 del 10/05/2021, in quanto la procedura ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
3. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'espletamento dei predetti servizi, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i fondi di cui al finanziamento in parola;
4. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati al formale trasferimento dei fondi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 *"Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale"*;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione è individuato nella persona dell'arch. Antonio Macaluso;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento Cap. 1102 – Cod. 0801202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

